

JUAL BELI YANG DIHARAMKAN

SYAIKH SHOLIH NAJIIB AD-DIQ

DITERJEMAHKAN DAN DISUSUN OLEH

Devin Halim Wijaya
Abdurrahman Zahier

1. Menjual Barang Sebelum Qabdh (Diterima)

Jika seorang muslim membeli sesuatu dan ingin menjualnya, maka dia harus memindahkannya dari tempat dimana ia membelinya baru bisa menjualnya.

Dalilnya adalah Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

(من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه)

“Siapa yang membeli makanan maka janganlah ia jual kembali sampai ia memegangnya/menerimanya”

Dan berkata Ibnu Abbas : dan aku menganggap semua hal sama saja dengan makanan

Dan qabdh terwujud dengan memindahkan barang dari tempat penjual ke tempat pembeli.

Faidah penting :

Memindahkan barang dari tempat penjualnya ketempat lain yang tidak ada hubungannya dengan penjual tersebut sudah cukup untuk menjadikan jual beli sah.

2. Menjual Barang Yang Tidak Dimiliki

Ketika seorang pembeli ingin membeli suatu barang dari seorang pedagang, dan barang ini belum dimiliki sang pedagang, lalu mereka bersepakat atas suatu harga baik tunai maupun kredit lalu penjual baru membeli barang tersebut sesudah kesepakatan tersebut dan menyerahkannya kepada pembeli maka jual beli ini tidak boleh, karena telah terjadi kesepakatan harga sebelum barang dimiliki penjual.

Dalilnya adalah Hadits Hakim Bin Hizam radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ketika Hakim Bin Hizam berkata :

"يا رسول الله يأتيني الرجل يريد مني البيع ليس عنديوأفأبتاعه له من السوق" قال: لا تبع ما ليس عندك"

"Ya Rasulullah, seseorang mendatangiku meminta kepadaku untuk menjual hal yang aku tidak punya, apakah aku boleh membelikannya untuknya dipasar?. Maka beliau bersabda : *"jangan engkau jual apa yang tidak engkau miliki!"*

Faidah penting :

Jual beli yang tidak disyariatkan :

Seseorang membutuhkan barang tertentu lalu meminta seseorang yang berkecukupan untuk membelikannya untuknya (untuk kemudian dicicil), dan mereka bersepakat atas harga barang tersebut sebelum dibeli dan diterima, lalu orang kaya tersebut membelinya dan memberikannya kepada orang yang membutuhkan tersebut.

Jual beli seperti ini haram karena ada kesepakatan atas harga sebelum barang tersebut dibeli dan diterima.

Cara yang disyariatkan :

Orang kaya tersebut membeli terlebih dahulu barang tersebut dan memindahkannya ke tempatnya, kemudian baru menawarkannya kepada orang yang membutuhkan tersebut dengan harga tertentu.

Jika terjadi kesepakatan maka jual belinya sah, jika orang yang membutuhkan tersebut tidak menyetujuinya maka orang kaya tersebut boleh melakukan tasharruf (menggunakan dan bertransaksi) dengan barang tersebut.

3. Menjual barang haram atau hal-hal yang melalaikan :

Seperti khamr, daging babi, rokok, patung, film yang mengajarkan akhlaq yang buruk dan lain sebagainya.

Dan tidak boleh juga menjual senjata untuk pihak yang bersekutu di zaman fitnah karena termasuk ke dalam saling membantu dalam kejahatan dan dosa.

Seperti disebutkan dalam Surat Al-Maidah ayat 2-3:

(و تعاونوا على البر والتقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان)

“Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan”

(حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله به و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما أكل السبع إلا ما ذكيتم و ذبح على النصب و أن تستقسموا بالأزلام)

“Diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih selain dengan nama Allah, hewan yang tercekik, hewan yang dipukul, hewan yang jatuh, hewan yang diterkam binatang buas kecuali yang kalian sembelih, yang disembelih untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah”

4. Jual Beli Gharar

Gharar : setiap jual beli yang mencakup hal yang tidak diketahui, atau mengandung bahaya/kerugian bagi salah satu pihak yang bisa menyebabkan hilangnya harta pihak tersebut.

Dalilnya hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim :

(نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الحصاة و عن بيع الغرر)

“Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar) dan jual beli gharar”

Dan ada 2 jenis jual beli gharar yang dikecualikan dari keharaman menurut Imam Nawawi :

- a. ketika gharar terjadi pada hal yang mengikuti objek akad, bukan menjadi objek akad aslinya dan jual beli menjadi tidak sah bila dipisahkan.

Contoh : jual beli kambing dan janinnya

- b. ketika gharar tersebut dimaklumi karena sulitnya dibedakan

contoh : jahitan katun pada baju

Contoh jual beli gharar yang diharamkan :

Susu dalam perut binatang, jual beli janin yang masih dalam kandungan, ikan di air, burung di udara dan lain sebagainya.

5. Bai' Al-Inah

Yang dimaksud dengan bai al-inah : engkau menjual barang tertentu dengan harga tertentu, sampai jangka waktu tertentu, dan orang tertentu lalu engkau serahkan barang itu kepadanya, lalu engkau beli lagi barang tersebut darinya sebelum dia melunasi harga cicilannya dengan harga yang lebih murah secara tunai

Dan dinamakan Bai Al-Inah karena penjual pertama membeli lagi barang yang dijualnya kepada orang kedua.

Bai Al-Inah diharamkan karena bisa menjadi pintu menuju riba meskipun dzahirnya jual beli.

Dalilnya hadits Ibnu Umar *radhiyallahu anhuma* yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:

(إذا تباعتم بالعينة و أخذتم أذناب البقر و رضيتم بالزرع و تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)

“Jika kalian berjual beli dengan al-inah, dan kalian terlalu memikirkan dunia (hewan ternak dan pertanian) dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian yang tidak akan diangkat kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian”

6. Bai Ats-Tsunya

Ats-tsunya : hal yang dikecualikan dalam jual beli

Tidak boleh bagi seorang muslim menjual sesuatu dan mengecualikan sebagiannya kecuali jika hal yang dikecualikan tersebut diketahui, maka ketika seseorang menjual kebun dia tidak boleh mengecualikan satu pohon yang tidak diketahui.

Dalilnya adalah hadits Jabir *radhiyallahu anhu* yang diriwayatkan Imam Tirmidzi

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة و المزابنة و المخابرة و الثنيا إلا أن تعلم)

“sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang muhaqalah, muzabanah, mukhabarah, dan tsunya kecuali jika diketahui”

7. Talaqqi Rukban

Yaitu keadaan dimana seseorang menemui kafilah dagang yang mau memasuki sebuah negeri lalu orang tersebut membeli barang mereka sebelum mereka masuk pasar dan mengetahui harga pasar.

Dalilnya adalah hadits Abdullah Bin Umar *radhiyallahu anhuma* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

(لا يبيع بعضكم على بيع بعض, و لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق)

“Jangan sebagian kalian menjual diatas penjualan sebagian lainnya, dan jangan mencegat barang sebelum mencapai pasar”

Ibnu Qudamah menjelaskan sebab haramnya jual beli ini : karena itu menghadirkan bahaya bagi masyarakat negeri tersebut, karena biasanya yang mencegat tersebut akan menjual barang tersebut ketika harganya tinggi.

Contoh Talaqqi Rukban

Membohongi kafilah dalam harga pasar untuk membeli dengan harga dibawah harga pasar, menipu dengan mengatakan kondisi pasar sedang jelek.

Membatalkan akad dan meminta kembali barang diperbolehkan bagi kafilah dagang jika telah mencapai pasar lalu mengetahui bahwa orang yang mencegat telah menipunya dalam harga sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang dari mencegat kelompok pedagang dari luar, jika seseorang mencegatnya lalu membeli dari kelompok tersebut, maka kelompok tersebut mempunyai khiyar (pilihan) jika telah sampai pasar.

8. Jual Beli Najsy

Najasy : menaikkan harga barang bagi orang yang tidak berniat membelinya, untuk menjatuhkan orang lain kedalam harga tersebut.

Tidak boleh bagi seorang pedagang untuk melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk menaikkan harga padahal orang tersebut tidak berniat membeli untuk menipu pembeli.

Dalilnya adalah hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar *radhiyallahu anhuma* :

(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر)

"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang bai najasy"

Lelang dan tender :

Lelang adalah ketika suatu barang ditawarkan dan disebutkan harga awalnya kemudian peserta lelang menaikkan harga sampai tidak ada lagi yang bisa menaikkannya kemudian barang tersebut dijual kepada penawar tertinggi.

Sementara tender adalah ketika perusahaan mengumumkan pengadaan kebutuhannya dengan menyebutkan criteria khusus, lalu kemudian beberapa supplier mengajukan tawaran kemudian diambil penawaran terbaik.

Keduanya jual beli yang sah kecuali jika ada kecurangan dan penipuan.

9. **Asbul Fahl** : yaitu sperma setiap hewan

Dalil pengharamannya adalah hadits riwayat Ibnu Umar *radhiyallahu anhuma* yang diriwayatkan Imam Bukhari :

(نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل)

"Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang asbul fahl"

Maka tidak boleh menyewa kuda jantan untuk menghamili kuda betina, dan upahnya haram, karena hal tersebut tidak bisa dinilai dan tidak bisa diketahui, dan tidak bisa diserahkan.

10. Muhaqalah, mukhadharah, mulamasah, munabadzah, dan muzabanah

Dalil pengharaman semua jual beli diatas adalah hadits riwayat Imam Bukhari dari Anas Bin Malik *radhiyallahu anhu* :

"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة و المخاضرة و الملامسة و المنابذة و المزابنة"

"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang muhaqalah, mukhadharah, mulamasah, munabadzah, dan muzabanah"

- a. Muhaqalah : Menjual hasil panen yang masih ditangkainya dengan bijinya saja dari jenis yang sama

Contoh : menjual gandum yang masih ditangkainya dengan biji gandum

- b. Mukhadharah : menjual tanaman yang masih hijau atau buah sebelum matang tanpa dipotong dari pohonnya

- c. mulamasah :penjual menjual sesuatu kepada pembeli bahwa apa saja yang disentuh pembeli dan dia tidak melihatnya telah dijual kepadanya

- d. munabadzah :”baju apapun yang kau lempar padaku, maka aku beli dengan harga segini” dan pembeli tersebut tidak melihatnya

- e. muzabanah : menjual buah/tanaman yang masih di pohonnya dengan buah yang sudah dipanen dari jenis yang sama

contoh : menjual ruthab (kurma basah) yang masih dipohon dengan tamr (kurma kering (kecuali dalam bai araya)

11. Mukhabarah :

Dalilnya adalah hadits Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Tirmidzi

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة و المزابنة و المخابرة و الثنيا إلا أن تعلم)

“sesungguhnya rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang muhaqalah, muzabanah, mukhabarah, dan tsunya kecuali jika diketahui”

Mukhabarah adalah menyerahkan tanah kepada orang yang akan menanamnya dengan bayaran sebagian hasil panen dan ini diperbolehkan.

Adapun hal yang dilarang dalam hadits tersebut adalah ketika terjadi pengkhususan bahwa hasil panen bagian lahan/petak tertentu adalah milik pemilik tanah sementara sisanya milik petani, karena bisa saja sebagian tanah ada yang gagal panen sementara yang lain bisa panen, maka nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang hal tersebut

12. Bai Hablil Hablah :

Dalilnya hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Ibnu Umar berkata :”Dahulu orang-orang jahiliyah suka menjual daging unta dengan hablil hablah, hablil hablah adalah : ketika seekor unta betina hamil, lalu melahirkan anak unta betina, lalu anak unta betina ini hamil lagi” maka rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam melarang hal tersebut

Dan ini jual beli yang fasid, kalau menjual janin pertama saja tidak boleh, apalagi menjual janinnya janin ini.

13. **Bai' Alhashah:**

Dalilnya hadits Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* yang diriwayatkan Imam Muslim :

(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة و عن بيع الغرر)

“Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar) dan jual beli gharar”

Contohnya :

Seorang pedagang berkata kepada pembeli:

- a. “lempar tongkat ini, baju mana saja yang terkena tombak tersebut maka harganya 1 dirham”
- b. “saya jual kepada kamu tanah ini sejauh engkau bisa melempar tongkat ini dengan segini”
- c. “saya menjual kepadamu barang ini dengan harga segini dengan syarat jika aku melempar tongkat ini maka jual beli menjadi berlaku”

Dan ketiganya jual beli yang fasid karena adanya jahalah (ketidaktahuan) dan gharar

14. **Bai'atani Fi Bai'atin (2 Jual Beli Dalam Satu Akad)**

Ada beberapa gambaran dalam transaksi ini, diantaranya :

- a. saya menjual kepadamu rumahku dengan harga segini, dengan syarat bahwa kamu akan menjual kepadaku rumahmu dengan harga segini, atau kau menyewakannya kepadaku dengan segini
- b. saya jual kepadamu jam ini dengan 100.000 rupiah tunai, dan 150.000 rupiah kredit dilunasi dalam waktu 3 bulan (kemudian kedua pihak berpisah tanpa mengetahui harga mana yang dipakai)

Dan Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* melarang hal ini karena adanya jahalah (ketidaktahuan).

Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi:

(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة)

“Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang 2 jual beli dalam 1 akad”

Hukum Ba’i At-Taqsith :

Boleh menaikkan harga kredit diatas harga tunai dan boleh juga menyebutkan keduanya, namun jual beli hanya sah jika kedua pihak sepakat pada salah satu harga sebelum berpisah.

15. Menjual Buah Sebelum Matang

Dalilnya adalah hadits Abdullah bin Umar *radhiyallahu anhuma* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

(نهى رسول الله على الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها, نهى البائع والمبتاع)

“Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang jual beli buah sebelum matang, beliau melarang pembeli dan penjualnya”

Faidah:

Boleh menjual buah sebelum matang atau tumbuhan sebelum siap panen dengan syarat harus dipotong dari pohonnya jika bisa dimanfaatkan, dan tidak boleh menjual berdasarkan musya (persentase yang tidak dijelaskan barangnya yang mana), karena tidak ada resiko kerusakan (atas penjual).

16. Menjual Hewan Ternak Musharraah

At-tashriyah : mengumpulkan susu didalam perut hewan

Tidak boleh bagi seorang muslim untuk tidak memerah sapi, kambing atau unta selama beberapa hari sampai terkumpul susunya untuk menipu manusia agar membeli hewan tersebut, karena didalamnya ada kecurangan dan Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* melarang dari hal tersebut

Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

(لا تصروا الإبل و الغنم, فمن ابتاعها بعد, فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها, إن شاء أمسك و إن شاء ردها و صاعا من التمر)

“Janganlah kalian melakukan tashriyah terhadap kambing dan unta, barangsiapa yang membelinya, maka ia memiliki 2 pilihan setelah memerah susunya, jika dia ingin dia boleh tetap memiliki hewan tersebut, jika dia ingin dia boleh mengembalikannya dan meminta tambahan 1 sha’ kurma”

17. Bai Urbun

Urbun : uang muka yang dibayarkan seseorang kepada penjual, ketika pembeli tersebut jadi membeli barang, maka uang tersebut dihitung

sebagai sebagian harga, namun bila ia tidak jadi membeli, maka uang tersebut menjadi milik penjual.

Jual beli seperti ini dilarang menurut pendapat Madzhab Maliki, Syafi'i dan ulama lainnya, dan ini juga pendapat Ibnu Abbas dan Hasan Al-Bashry, serta dipilih oleh Ibnu Qudamah dan Asy-Syaukani.

18. Jual Beli Setelah Adzan Jum'at Dan Adzan Sholat Wajib

Tidak boleh bagi seorang muslim untuk membeli atau menjual barang setelah adzan sholat jum'at, dari khatib naik mimbar sampai selesainya sholat jum'at seperti disebutkan dalam surat al jumuah ayat 9-10 :

(يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع ذالكم خير لكم إن كنتم تعلمون) فإذا قصيت الصلاة فانتشروا في الأرض و ابتغوا من فضل الله و اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون)

“Wahai orang-orang yang beriman jika telah datang adzan jum'at maka bersegeralah untuk mengingat ALLAH dan tinggalkan jual beli, yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui (9) Apabila telah dilaksanakan sholat maka bertebaranlah kalian dimuka bumi dan carilah karunia ALLAH dan banyak-banyaklah kalian mengingat ALLAH agar kalian beruntung (10)”

Dan diqiyaskan kepada sholat jum'at semua sholat wajib.

19. Jual Beli Di Masjid

Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* melarang jual beli di masjid karena bertentangan dengan kesuciannya dan tujuan adanya masjid yaitu sholat dan mengingat ALLAH ta'ala.

Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* yang diriwayatkan Imam Tirmidzi :

(إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة، فقولوا: لا رد الله عليك)

“Jika kalian melihat orang berjual beli di masjid, maka katakanlah kepadanya : semoga ALLAH tidak menguntungkan perdaganganmu, dan jika kalian melihat ada yang mengumumkan barang hilang di masjid maka katakanlah kepadanya : semoga ALLAH tidak mengembalikannya kepadamu”

20. Bai' Taljuah

Contoh : ketika seolah-olah secara dzahir bahwa telah terjadi akad jual beli antara A dan B, namun terjadi kesepakatan sebelumnya bahwa jual beli ini tidak berlaku, atau terjadi jual beli barang C senilai 1 juta real, padahal hanya dijual seharga 500 ribu. Hal ini bertujuan untuk menghindari kewajiban terhadap pihak lain, atau menghindari sengketa dari pihak lain dan lain sebagainya.

Taljuah termasuk jual beli yang batil, karena kedua belah pihak tidak meniatkan jual beli maka tidak sah.

21. Seorang Muslim Menjual Diatas Penjualan Saudaranya

Tidak boleh bagi seorang pedagang untuk menjual diatas penjualan saudaranya sesama muslim

Contoh:

- a. seorang pedagang berkata kepada orang yang sudah membeli barang tertentu dari pedagang lain:”batalkan akad itu dan aku jual kepadamu barang semisalnya dengan harga lebih murah”
- b. seseorang berkata kepada pedagang yang sudah menjual barangnya kepada orang lain ;”batalkan akad itu dan aku beli barang itu darimu dengan harga lebih tinggi”

Jual beli seperti ini dilarang karena menyebarkan permusuhan diantara manusia.

Dalilnya adalah hadits Abdullah Bin Umar *radhiyallahu anhuma* yang diriwayatkan Imam Bukhari Dan Muslim :

(لا يبيع بعضكم على بيع أخيه)

“jangan sebagian kalian menjual diatas penjualan saudaranya”

Faidah penting :

Tidak ada perbedaan antara muslim dan kafir dzimmi dalam masalah ini.

22. Jual Beli Hutang Dengan Hutang

Contoh :

- a. Ketika A menghutangi B 1 ton kapas, lalu A menjual 1 ton kapas ini kepada C dengan harga tertentu yang harus dilunasi pada jangka waktu tertentu sebelum B melunasi 1 ton kapas tersebut.
- b. Ketika B berhutang kepada A sejumlah kayu hingga waktu tertentu, ketika jatuh tempo B belum bisa melunasi hutang kayunya, maka B berkata kepada A : saya beli kayu itu dari anda dengan harga segini dilunasi tanggal segini

Jual beli seperti ini diharamkan karena didalamnya ada jual beli sesuatu yang belum ada dengan sesuatu lain yang juga belum ada.

23. Bai Hadir Li Bad

Contoh : ketika orang desa ingin ke kota menjual barangnya dengan harga hari itu lalu seseorang dari kota mendatanginya lalu berkata : tolong taruh barang anda disaya, nanti saya jual dengan harga yang lebih tinggi dari harga hari ini”

Jual beli seperti ini dilarang oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam sebagaimana disebutkan dalam hadits Jabir *radhiyallahu anhu* yang diriwayatkan Imam Muslim :

(لا يبيع حاضر لباد, دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)

“Janganlah ada jual beli hadir li bad, biarkan ALLAH memberikan rizki kepada manusia sebagian mereka dari sebagian yang lain”

Jual beli seperti ini diharamkan karena bisa membahayakan orang daerah tersebut.

Selesai Alhamdulillah

Mohon maaf atas segala kekurangan

Ini hanyalah ringkasan dari sumber asli

Sumber asli bisa dilihat di:

<https://www.alukah.net/sharia/0/100735/>

